Contrato de Viaje Combinado

Según lo expuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, así como a la Directiva UE 2015/2302 relativa a los Viajes Combinados y su transposición mediante el EDL 2018/130719 RDL 23/2018 de 21 de diciembre de 2018, se formaliza el presente contrato de Viaje Combinado entre:

Viajes Flying Free S.L en calidad de Organizador y Detallista, con domicilio en CL. Luis Cánovas Martínez, 1 BJ Torrevieja (Alicante), C.I.F _B26657239_ 03183 Torrevieja (Alicante)

Titulo Licencia de Agencia de Viajes _nº: CV-Mm2560-A

Don TEODORO TIRADO GEMAR en calidad de Contratante Principal, con domicilio en _41449235S N.I.F/PASAPORTE _**NO** en su nombre y, en su caso, como mandatario verbal especial para este acto, según asegura, de los restantes viajeros a los que representa:

_____

CONDICIONES PARTICULARES:

PRIMERO: DESCRIPCIÓN PAQUETE VIAJE COMBINADO

DESCRIPCIÓN: _Travesia hacia el Desierto (Marrakech 5/4) _____ que figura en el folleto/oferta denominada __Marrakech_____que obra en poder del contratante.

PRECIO: Total P.V.P. PAQUETE: 2.070€

Estos precios han sido calculados en base al cambio de moneda, tarifa de transporte, combustible y tasas en la fecha que se indica en el folleto/oferta. Cualquier cambio en la citada cotización podrá repercutirse al cliente hasta 20 días antes de la salida.

Se pacta:

El incremento de los precios establecidos en este contrato por las siguientes razones:

1,- Razones del precio del transporte de pasajeros o de otras fuentes de energía.

2,- Por el nivel de los impuestos o tasas sobre lo servicios incluidos en el contrato.

3,- Por los tipos de cambio de divisas aplicable al contrato.

En caso de que el aumento del precio mencionado excediese del 8% del precio total del viaje, el viajero podrá aceptarlo o resolver el contrato sin pagar penalización. Dicho incremento deberá justificarse al viajero a más tardar 20 días naturales del inicio del viaje combinado.

En caso de que se produzca la disminución del precio, el organizador y minorista tendrán derecho a deducir los gastos administrativos del reembolso debido al viajero entregándole justificante de ello al viajero si así lo solicitase.

, FORMA DE PAGO: Esta obligación se cumple pago ___

TRANSFERENCIA BANCARIA_, por mediación de la Agencia de Viajes, a la que habrá que abonar el importe total del viaje según el calendario siguiente:

FECHA SALIDA Y REGRESO: _19/02/2026 - 23/02/2026 **,**

Categoría: ESTANDAR

MINIMO DE PERSONAS: La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de ___1_____ personas. Si por alguna causa, no alcanzase el mínimo, la agencia podrá cancelar los servicios contratados de acuerdo con la normativa vigente, informando al consumidor con 10 días de antelación a la fecha de iniciación del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS:

Vuelos Internacionales

Traslados

Excursión al desierto de Merzouga (Noche en Jaima)

2 Noches en Marrakech

4 Desayunos 2 cenas

Paseo en Dromedario

SERVICIOS NO INCLUIDOS:

Seguro de viaje

Bebidas

Todo lo anterior que no aparece en " incluido"

Quads en el Desierto

DATOS DE CONTACTO:

DOCUMENTOS PARA VIAJAR AL EXTRANJERO: Es responsabilidad del viajero llevar el pasaporte en vigor y la documentación necesaria a aquellos países que visita.

SEGUNDO: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:

Si antes del inicio del viaje combinado, el organizador se ve obligado a modificar sustancialmente alguna de las principales características de los servicios del viaje, el viaje podrá, en un plazo razonable especificado por el organizador:

- Aceptar el cambio propuesto
- Poner fin al contrato sin pagar penalización.

El pago dedicado a los aéreos includos en el viaje tendrán una penalización del 100%

En el supuesto de que el viajero ponga fin al contrato el minorista realizará el reembolso de lo pagado al viajero en un plazo no superior a días 14 naturales desde la fecha de la resolución del contrato.

En el supuesto que el viajero no conteste en un plazo razonable establecido a las propuestas del organizador o minorista se entenderá que no acepta dichas propuestas.

TERCERA: RESOLUCION/DESISTIMIENTO DEL CONTRATO POR EL CONSUMIDOR:

Artículo 160 del RD Leg 1/2007 de Defensa de los Consumidores y Usuarios: En todo momento el consumidor y usuario podrá dejar sin efecto los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá indemnizar al organizador o detallista en las cuantías que a continuación se indican, salvo que tal resolución tenga lugar por causa de fuerza mayor:

1. Abonará los gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere y una penalización consistente en el 5 por ciento del importe total del viaje, si la cancelación se produce con más de veinte días a la fecha del comienzo del viaje

y después de los veinte días de la contratación del mismo; el 10 por ciento entre los días diez y menos de veinte: el 20 por ciento dentro entre los tres y diez días de antelación a la fecha de comienzo del viaje; y dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida, la cantidad que resulte del precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.

2. De no presentarse a la salida el consumidor y usuario está obligado al pago del importe total del viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
3. En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques o tarifas especiales, los gastos de cancelación se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes.

CONDICIONES ECONÓMICAS ESPECIALES ACORDADAS ENTRE LAS PARTES RESOLUCIÓN/DESISTIMIENTO:

(IMPORTANTE: aquí se ponen las condiciones de cancelación específicas del viaje combinado)

Reserva en firme:

En este primer pago se efectuará la reserva de los aéreos, no será reembolsable

en caso de cancelación o anulación del viaje por parte del cliente.

2 pago

Pago Final del viaje, la documentación será entregada al cliente en un plazo máximo de 2 días.

CANCELACIONES POR CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS:

Conforme Artículo 160,2 del RD leg 1/2007 de Defensa de los Consumidores y Usuarios dice:

"… cuando concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de pasajeros al lugar de destino, el viajero tendrá derecho a resolver el contrato antes del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización. En este caso, el viajero tendrá derecho al reembolso completo de cualquier pago realizado, pero no a una compensación adicional."

El viajero tiene derecho a que se le reembolse la totalidad de los pagos sin compensación adicional cuando el organizador, y en su caso, el minorista, cancelen:

- a) si el número de viajeros es inferior al especificado en este contrato y se ha notificado dicha cancelación:
    - En los 20 días naturales antes del inicio del viaje combinado si el viaje dura más de 6 días.
    - En los 7 días naturales antes del inicio del viaje combinado si el viaje dura entre 2 y 6 días.
    - En las 48 horas antes del inicio del viaje combinado si el viaje dura menos de 2 días.
- b) Si el organizador no puede ejecutar el contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje.

El reembolso se realizará sin demora y en un plazo no superior a 14 días naturales después de la terminación del viaje combinado.

En el supuesto de cancelaciones por fuerza mayor o circunstancias extraordinarias, el consumidor ACEPTA las siguientes opciones como forma de reembolso:

- **1º.- Reembolso total del importe total del paquete del viaje menos los gastos de gestión que asciende a la cantidad de …60€……. y los seguros opcionales contratados.**

- **2º.- O la entrega de un BONO por el importe pagado al organizador del viaje para realizarlo en el plazo de 1 año a partir de la fecha de la emisión. Si en el plazo de vigencia del bono, este no es utilizado tendrá derecho al reembolso total conforme a lo establecido en el apartado anterior.**

CUARTO: SOLICITUDES ESPECIALES: NO existen necesidades especiales de ninguno de los pasajeros.

(Aquí se pone si algún pasajero tiene necesidades especiales).

El pasajero tiene la obligación de informar por escrito de las necesidades especiales que pueda tener alguno de pasajeros/consumidores, mandando mail informado de tales circunstancias al correo electrónico: info@viajesflyingfree.com , en el momento anterior de la contratación del viaje combinado, es decir, en el momento de la entregada de los datos personales a la agencia de viajes y antes de la firma del presente contrato.

La agencia de viajes no es responsable en el caso de que el pasajero/consumidor no haya facilitado debidamente esta información a la misma.

QUINTO: RECLAMACIONES: La obligación del consumidor y usuario de comunicar todo incumplimiento en la ejecución del contrato, por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia, al organizador o al detallista y, en su caso, al prestador del servicio de que se trate (hotel, transportista, agente local, etc.) y a la mayor brevedad posible, preferentemente 'in situ' todo ello conforme el artículo 161.2 del RD Leg 1/2007. El plazo de prescripción de las acciones será el establecido en el art. 169 del R.D.Leg 1/2007 de Defensa de Consumidores y Usuarios en el que se indica que prescribirán en el transcurso de dos años.

Todas las reclamaciones se tramitarán por escrito a través del siguiente mail: **Vflyingfree@gmail.com** dirigido a la agencia de viajes, para su estudio y posible solución a las mismas, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 155.2.g) del RD Leg 1/2007 de Defensa de Consumidores y Usurarios.

SEXTO: RESPONSABILIDAD: Según la modificación realizada mediante Ley 4/2022 del 25 de febrero de 2022 que modifica el R.D.Leg 1/2007 de Defensa de Consumidores y Usuarios establece en su artículo 161.1 lo siguiente:

"1. Los organizadores y los minoristas de viajes combinados responderán frente al viajero del correcto cumplimiento de los servicios de viaje incluidos en el contrato en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito de gestión del viaje combinado, con independencia de que estos servicios los deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores.

No obstante lo anterior, el viajero podrá dirigir las reclamaciones por el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los servicios que integran el viaje combinado indistintamente ante organizadores o minoristas, que quedarán obligados a informar sobre el régimen de responsabilidad existente, tramitar la reclamación de forma directa o mediante remisión a quien corresponda en función del ámbito de gestión, así como a informar de la evolución de la misma al viajero aunque esté fuera de su ámbito de gestión.

La falta de gestión de la reclamación por parte del minorista supondrá que deberá responder de forma solidaria con el organizador frente al viajero del correcto cumplimiento de las obligaciones del viaje combinado que correspondan al organizador por su ámbito de gestión. De igual modo, la falta de gestión de la reclamación por parte del organizador supondrá que deberá responder de forma solidaria con el minorista frente al viajero del correcto cumplimiento de las obligaciones del viaje combinado que correspondan al minorista por su ámbito de gestión.

En estos supuestos, le corresponderá al minorista u organizador, en su caso, la carga de la prueba de que ha actuado diligentemente en la gestión de la reclamación y, en cualquier caso, que ha iniciado la gestión de la misma con carácter inmediato tras su recepción.

Quien responda de forma solidaria ante el viajero por la falta de gestión de la reclamación tendrá el derecho de repetición frente al organizador o al minorista al que le sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado.

Cuando un organizador o un minorista abone una compensación, en función de su ámbito de gestión, conceda una reducción del precio o cumpla las demás obligaciones que impone esta ley, podrá solicitar el resarcimiento a terceros que hayan contribuido a que se produjera el hecho que dio lugar a la compensación, a la reducción del precio o al cumplimiento de otras obligaciones.»"

SÉPTIMO: CERTIFICADO DE GARANTÍA: Los organizadores y minorista de acuerdo con el art. 164 y 165 del RD.Leg 1/2007 de la Ley de Consumidores y Usuarios modificado

por el RDL 23/2018 de 21 de diciembre, cumplen con la obligación de garantía frente a los viajeros

OCTAVO: CESIÓN DE LA RESERVA: El Contratante principal tiene derecho a efectuar una cesión de su reserva, en las condiciones establecidas en el art. 155 de R.D.Leg 1/2007 de Defensa de Consumidores y Usuarios modificado por EDL 2018/130719 RDL 23/2018 de 21 de diciembre de 2018 quedando regulado en el artículo 157.

NOVENO: ESTANCIA DE MENORES EN EXTRANJERO: (el nombre, dirección y teléfono en el que se puede establecer un contacto directo con el menor desplazado o los responsables de su estancia "in situ", figuran en la documentación definitiva que se entrega al consumidor)

DÉCIMO: DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA:

Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a la solicitud de la reserva, deberán poner en conocimiento de la agencia minorista tal situación, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, de acuerdo con lo establecido en el reglamento CE1107/2006, se entiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el viaje.

El cliente manifiesta que **SI / NO (táchese lo que no proceda**) no tiene discapacidad o movilidad reducida. La agencia de viajes puede garantizar los medios de transporte y demás servicios incluidos en el viaje estén adaptados para personas con movilidad reducida SIEMPRE y cuando el pasajero/consumidor **informe a la agencia de viajes de esta circunstancia por escrito** y especificando con total claridad el grado de discapacidad y movilidad que tiene a través del mail de la agencia: INFO@VIAJESFLYINGFREE.COM, quedando exoneradas tanto la agencia organizadora como la vendedora del viaje de cualquier responsabilidad que se pueda derivar de un incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación de servicios incluidos en el viaje y que tengan como origen esta causa.

UNDÉCIMO: ZONAS GEOGRÁFICAS DE RIESGO: El Ministerio de Asuntos Exteriores, informa periódicamente de las zonas geográficas de riesgo. Consulte la información y recomendaciones en www.mae.es. La Agencia Organizadora y Detallista no son

responsables de esta información, ni de los incidentes que ocurran en destino por riesgos conocidos o desconocidos en la fecha de la firma del presente contrato.

DUODÉCIMO: CONDICIONES GENERALES: Obran en poder del cliente las Condiciones Generales del viaje, que figuran en el programa. las cuales comprende y acepta al formalizar el presente contrato. Estas Condiciones tienen prioridad, en relación a lo establecido en el presente contrato.

DECIMOTERCERO: POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: Conforme al Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el Real Decreto-Ley 5/2018 de 27 de julio de medidas urgentes para la adaptación del Derecho Español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos: La Agencia detallista informa, que los datos facilitados por el Contratante principal, y el resto de viajeros, forman parte de nuestros ficheros, utilizándolos a efectos de gestión comercial. Pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la dirección arriba referenciada. Los datos serán transferidos al Organizador, a los efectos de la gestión comercial encomendada.

El cliente autoriza expresamente, que sus datos personales puedan ser utilizados a efectos de información comercial por nuestra empresa, o por empresas del grupo.

Así el cliente tiene derecho a acceder a sus datos personales y a obtener una copia de los datos personales objeto del tratamiento, a actualizarlos, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 RGPD, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Como consecuencia de la aplicación del derecho a la supresión u oposición al tratamiento de datos personales en el entorno on-line los interesados tienen el derecho al olvido según la jurisprudencia que el Tribunal de Justicia de la UE. El cliente puede oponerse al tratamiento de sus datos con fines de mercadotecnia.

El cliente puede ejercer sus derechos:

– Mediante un escrito dirigido a: info@viajesflyingfree.com_ CL. Luis Cánovas Martínez, 1 BJ Torrevieja (Alicante), 03183 Torrevieja (Alicante) – España. _

– Mediante correo electrónico dirigido a: Info@viajesflyingfree.com

Si considera que sus derechos no se atienden debidamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos de contacto son: Teléfonos: 901 100 099 91.266.35.17; Dirección Postal: C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid; Sede Electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ y página web: www.agpd.es.

En Alicante a _16__ de _SEPTIEMBRE de _2026

Por el Organizador/Detallista



Por elConsumidor/
Contratante Principal